

0007316-75.2018.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6342/2018 -

24º D.P. PONTE RASA, 990/2018 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ COSTA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0007316-75.2018.8.26.0635 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007316-75.2018.8.26.0635

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 6342/2018 -

24º D.P. PONTE RASA, 990/2018 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ COSTA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

Em cumprimento à decisão proferida no Agravo em Recurso Especial (fls. 730/736),
que determinou a elaboração de nova dosimetria da pena aplicada aos réus pelo

delito de tráfico de drogas, passo à sua fixação.

Em primeira fase não há circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a elevar a pena base acima do mínimo legal, ficando fixada a reprimenda inicial em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Por sua vez, na terceira fase há de se reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado). Os acusados eram primários na data dos fatos e não há elementos nos autos que indiquem participação em organização criminosa. Ademais, foram apreendidas menos de 15 (quinze) gramas de cocaína, o que denota pequena traficância. Em razão disso, reduzo a pena na fração de 2/3, que fica fixada em 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa, tornando-se definitiva por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas.

Reconhecido o privilégio, diante da quantidade da pena aplicada, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade ora imposta por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, bem como por uma pena de multa, calculada no mínimo legal.

Em caso de descumprimento da pena substitutiva e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e CONDENO os réus ANDRÉ LUIZ COSTA SILVA e WILLIAN CLÁUDIO PARANHOS, qualificado nos autos, como incursos no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, à pena de um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, no regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e pena de multa, na forma anteriormente determinada, sendo ainda calculada a pena pecuniária na forma prevista e no valor mínimo fixados pelo artigo 43 da Lei nº 11.343/2006, por não existir razões informadas nos autos para sua exacerbação.

Em relação ao delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, praticado somente pelo corréu FRANCINILTO FRANCISCO CARVALHO SOUSA, não foram feitos reparos à pena aplicada, que permanece a mesma da sentença de fls. 432/445.

Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado os réus ANDRÉ LUIZ COSTA SILVA e WILLIAN CLÁUDIO PARANHOS.

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei.

São Paulo, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA